

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3675/2534

นาย วุฒิชัย ถาวรศักดิ์
ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374, มาตรา 375, มาตรา 898, มาตรา 991

โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คธนาคารจำเลยโดยมี พ.เป็นผู้สั่งจ่ายแต่ธนาคารจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาททั้ง ๆ ที่บัญชีกระแสรายวันของ พ. พอที่จะจ่ายได้ ทั้งนี้เพราะนายจ้างของ พ. มีหนังสือแจ้งมายังธนาคารจำเลยขออายัดการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท เนื่องจาก พ. ได้ออโก่งเงินของนายจ้างดังนี้โจทก์ฟ้องธนาคารจำเลยให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทไม่ได้ สิทธิของโจทก์ในฐานะผู้ทรงเช็คพิพาทเมื่อธนาคารจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินก็ได้แต่จะฟ้องไล่เบี้ย เอาแก่บุคคลทั้งหลายที่ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทเท่านั้น บทบัญญัติใน ป.พ.พ. มาตรา 991 นั้นถ้า จำเลยไม่ใช้เงินแก่โจทก์โดยไม่มีข้อแก้ตัวตามมาตรา 991(1) หรือ (2) หรือ (3)ธนาคารจำเลยก็ต้องรับผิดชอบผู้เคยค้า คือ พ. ผู้สั่งจ่ายเท่านั้น เพราะเป็นคู่สัญญาของจำเลยตามสัญญาฝากเงินบัญชีกระแสรายวัน และมาตรา 991 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบของธนาคารที่มีต่อผู้เคยค้าเท่านั้น การที่ พ. ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับธนาคารจำเลยและมีข้อตกลงว่าการเบิกเงินจากบัญชีต้องใช้เช็คในการสั่งจ่ายเงิน ข้อสัญญาดังกล่าวระหว่างจำเลยกับ พ. ผู้เคยค้าไม่มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกตาม ป.พ.พ. มาตรา 374,375.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารจำเลย สำนักงานใหญ่ลงวันที่ 24 กันยายน 2528 สั่งจ่ายเงินจำนวน 500,000 บาท โดยมีนางสาวรำเพย บุญรัตพันธุ์ ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดการใช้เงิน โจทก์ได้นำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคารจำเลย สำนักงานใหญ่ ธนาคารจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่า ธนาคารต้องการติดต่อ โจทก์จึงไม่ได้รับเงินตามเช็คฉบับดังกล่าว ทั้งที่ในวันดังกล่าวเงินในบัญชีของนางสาวรำเพยบุญรัตพันธุ์ ลูกค้าของธนาคาร จำเลยมีเพียงพอที่จะจ่ายเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ และจำเลยมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินตามเช็ค ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ติดต่อทวงถามให้ธนาคารจำเลยใช้เงินตามเช็ค แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยใช้เงินตามเช็คให้โจทก์ จำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 1 ปี เป็นเงินดอกเบี้ย 37,500 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยยอมรับว่านางสาวรำเพย บุญรัตพันธุ์เป็นลูกค้าของจำเลยประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารจำเลย สำนักงานใหญ่ แต่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2528 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินอุตสาหกรรม จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารจำเลยอายัดเงินในบัญชีของนางสาวรำเพย บุญรัตพันธุ์ที่มีอยู่ในธนาคารจำเลย เนื่องจากนางสาวรำเพย บุญรัตพันธุ์ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้ทำการฉ้อโกงทรัพย์ของบริษัทและนำเงินมาฝากไว้ที่ธนาคารจำเลยจำเลยในฐานะเป็นธนาคารกระทำการโดยสุจริตและปราศจากความประมาทเลินเล่ออันเป็นประเพณีการค้าของธนาคารจึงได้อายัดเงินของจำเลยไว้ และต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ส่งเงินของนางสาวรำเพยบุญรัตพันธุ์ ที่มีอยู่ในธนาคารจำเลยไปยังศาลแพ่งในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 23107/2528 ระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินอุตสาหกรรมจำกัด โจทก์ นางสาวรำเพย บุญรัตพันธุ์ จำเลย ธนาคารจำเลยได้จัดส่งเงินจำนวน 514,171.65 บาท ไปยังศาลแพ่งแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 18พฤศจิกายน 2528 นางสาวรำเพย บุญยรัตพันธุ์ จึงไม่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารจำเลยอีก โจทก์ชอบที่จะใช้สิทธิขอรับเงินจำนวนดังกล่าวจากศาลแพ่ง ธนาคารจำเลยไม่ได้รับรองและลงลายมือชื่อในเช็คฉบับดังกล่าว จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 24 กันยายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทหมายเลข จ.1 ซึ่งมีนางสาวรำเพย บุญยรัตพันธุ์ เป็นผู้สั่งจ่ายเมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดชำระหนี้ โจทก์ได้มอบให้นายเดชบดินทร์เรววัฒน์ นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารจำเลย จำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้ง ๆ ที่เงินในบัญชีกระแสรายวันของนางสาวรำเพยที่พอที่จะจ่ายได้ ทั้งนี้ เพราะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นนางจ้างของนางสาวรำเพยผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทมีหนังสือแจ้งมายังจำเลยขออายัดการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทเนื่องจากนางสาวรำเพยได้ฉ้อโกงเงินของบริษัทไป ปัญหาว่าจำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเช็คพิพาทเป็นตั๋วเงินชนิดหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 898 คู่สัญญาในตั๋วเงินได้แก่เจ้าหน้าที่ในตั๋วเงินและลูกหนี้ในตั๋วเงินนั้น เจ้าหน้าที่ในตั๋วเงินคือผู้ทรงหมายถึง ผู้ที่ได้ตั๋วเงินไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามวิธีการที่กฎหมาย

บัญญัติไว้กล่าวคือได้ตัวเงินนั้นมาโดยเป็นผู้รับเงินหรือผู้รับสัถหลังและกรณีเป็นตัวเงินที่ออกให้แก่ผู้ถือ ผู้ถือก็เป็นผู้ทรงตามมาตรา 904 ส่วนลูกหนี้ในตัวเงิน ได้แก่ ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้สัถหลังผู้สอดเข้าแก้หน้า ผู้รับอาวัล ซึ่งการเข้ามาเป็นลูกหนี้ในตัวเงินเช่นว่านั้นย่อมกระทำได้โดยการลงลายมือชื่อในตัวเงินนั้นเท่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 900 และมาตรา 901 ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่ลงลายมือชื่อในตัวเงินย่อมผูกพันให้ต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตัวเงินนั้นในฐานะเป็นลูกหนี้ ส่วนจะต้องรับผิดชอบในฐานะอย่างไรก็ดีสุดแล้วแต่ว่าได้ลงลายมือชื่อในตัวเงินนั้นในฐานะใด ในทางตรงกันข้ามผู้ทรงตัวเงินจะให้บุคคลที่มีได้ลงลายมือชื่อในตัวเงินต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตัวเงินนั้นย่อมไม่ได้คดีนี้จำเลยเป็นธนาคารมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามเช็คพิพาทที่นางสาวรำเพยผู้เคยค้ากับจำเลยได้ออกเบิกเงินแก่ตนตามมาตรา 991 หน้าที่ดังกล่าวของจำเลยเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อผู้เคยค้ากับจำเลย เพราะนางสาวรำเพยผู้เคยค้ามีข้อตกลงกับจำเลยตั้งแต่แรก กล่าวคือ ได้ขอเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับจำเลยและมีข้อตกลงว่าการเบิกเงินจากบัญชีต้องใช้เช็คในการสั่งให้จำเลยจ่ายเงิน ทั้งนี้ ตามหนังสือคำขอเปิดบัญชีเดินสะพัดหมายเลข 5 จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่ความรับผิดชอบตามกฎหมายเรื่องตัวเงิน เมื่อจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คพิพาทนั้นดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 900 ดังกล่าวแล้ว โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทฟ้องขอให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทตามกฎหมายเรื่องตัวเงินก็ต้องฟ้องผู้ที่เป็นลูกหนี้ในเช็คพิพาทเท่านั้น กรณีนี้จำเลยมิได้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท จึงไม่ใช่ลูกหนี้ในตัวเงิน โจทก์ฟ้องจำเลยให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทไม่ได้สิทธิของโจทก์ในฐานะผู้ทรงเช็คพิพาทเมื่อจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินก็ได้ แต่จะฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลทั้งหลายที่ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทเท่านั้น คือ นางสาวรำเพยผู้ส่งจ่ายซึ่งต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 914 ประกอบด้วยมาตรา 989 หนึ่ง ตามบทบัญญัติในมาตรา 991 นั้นถ้าธนาคารจำเลยไม่ใช้เงินให้แก่โจทก์ผู้ทรง

เช็คโดยไม่มีข้อแก้ตัวตามมาตรา 991 (1) หรือ (2) หรือ (3) ธนาคารจำเลยก็ต้อง
รับผิดชอบผู้เคียดแค้น คือนางสาวรำเพยผู้ส่งจำเลยนั้นเพราะเป็นคู่สัญญาของจำเลยตาม
สัญญาฝากเงินบัญชีกระแสรายวันและเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา 991 นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบของธนาคารที่มีต่อผู้เคียดแค้นเท่านั้น กล่าวคือเมื่อกรณีต้อง
ด้วยข้อยกเว้นตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) ของมาตรา 991 แล้ว ก็ให้สิทธิแก่ธนาคาร
ตามเช็คที่จะไม่จ่ายเงินตามเช็คได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้เคียดแค้นหรือผู้ส่งจำเลย หรือ
ธนาคารจะจ่ายเงินตามเช็คนั้นก็ไม่ได้ แต่จะหักเงินจากบัญชีของผู้เคียดแค้นได้หรือไม่เป็น
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องพิจารณาจากมูลเหตุที่ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเป็นราย ๆ ไป
ส่วนข้อที่โจทก์แก้ไกว่าสัญญาระหว่างธนาคารจำเลยกับนางสาวรำเพยผู้เคียดแค้นเป็น
สัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกนั้นเห็นว่า สัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็น
สัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 374 และมาตรา
375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด ธนาคารจำเลยจะต้องผูกพัน
ต่อโจทก์ผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อธนาคารจำเลยได้จดข้อความ
รับรองลงในเช็คพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 993 โดยเฉพาะแล้ว จำเลยไม่ได้ลง
ลายมือชื่อในเช็คพิพาท จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เรื่องตัวเงินดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์
และให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟัง
ขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(วิชัย ตันติกุลานันท์-ชุม สุขแสงเปล่ง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ